

Právní řád

- tvoří ho **všechny publikované právní předpisy** (zákony) ve státě a představuje **uzavřený myšlenkový celek, který je odlišný od právních řádů jiných států**
- je uspořádán **stupňovitě podle důležitosti** jednotlivých druhů právních předpisů
- **důležitost (= právní síla)** právních předpisů tkví v tom, který **státní orgán je vydal a jak se nazývají**
 - nejvyšší právní sílu mají **Ústava ČR, ústavní zákony a ratifikované mezinárodní smlouvy**
 - nižší právní sílu vykazují **zákony a zákonná opatření**
 - všechna tato opatření vydává **Parlament ČR** (= nejvyšší zastupitelský orgán) a nazývají se **předpisy zákonné** (základní)
 - ostatní předpisy se nazývají **podzákonné (prováděcí)** – např. **vládní nařízení, vyhlášky jednotlivých ministerstev a vyhlášky nižších státních orgánů** (obcí...)

Charakteristické rysy právního řádu:

- normy se **obsahově doplňují a navazují na sebe**
- předpisy nižší právní síly **nesmí být v rozporu** s předpisem vyšší právní síly - o soulad v právním řádu dbá **Ústavní soud**
- všechny právní normy jsou projevem jediné vůle, tj. **vůle legislativních orgánů státu, uskutečňující jeho záměry**
- rozpory mezi právními řády navzájem řeší buď **vnitrostátní právní normy** nebo **mezinárodní smlouvy**

- srovnávání právních řádů jednotlivých zemí se nazývá **právní komparatistika**

Novelizace právních předpisů:

- právní řád se **neustále vyvíjí a mění** – nové normy do něj vstupují a zastaralé normy se ruší – tento proces se nazývá novelizace právních předpisů – nový právní předpis **nenahrazuje celý** dosavadní předpis, ale pouze ho **mění** nebo **doplňuje**.

- poslední věta právního předpisu obsahuje **ustanovení o účinnosti** (např. tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1993)

Publikace a forma právních předpisů

Sbírka zákonů České republiky

- zde se uveřejňují Ústava, ústavní zákony, zákonná opatření, vládní nařízení a důležité vyhlášky

Věstníky jednotlivých ministerstev

- zde jsou publikovány ostatní prováděcí předpisy

Formální stránka právních předpisů:

- obsah je **členěn do odstavců označených číslovanými paragrafy**

-na počátku bývá **zdůvodnění účelu předpisu**, následuje **právní ustanovení** a v závěru bývá **zrušovací ustanovení = derogační klauzule**
– zde se uvádí, které dosavadní právní normy nebo celé předpisy se novým předpisem **se ruší** neboli **derogují**